

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8208/2542

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดฝาง

นาย กุ้ยหลิน แซ่ลี้

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 176

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 มาตรา 6 ทวิ, มาตรา 20 ทวิ

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 มาตรา 6, มาตรา 14, มาตรา 48

การที่จำเลยดำเนินกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจัดตั้งเป็นสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิได้รับอนุญาต เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 6 ทวิ, 20 ทวิ ส่วนการที่จำเลยเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 มาตรา 6, 14, 48 การกระทำของจำเลยแยกการกระทำออกจากกันได้และมีเจตนาในการกระทำผิดคนละอย่างด้วยทั้งโจทก์ได้บรรยายฟ้องขอหาการดำเนินกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจัดตั้งเป็นสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตรายเพื่อจำหน่ายไว้คนละข้อกัน การกระทำผิดของจำเลยเป็นความผิดคนละกรรมต่างกันต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ในชั้นฎีกาจำเลยกลับฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ทรัพย์ที่เจ้าพนักงานยึดได้ตามฟ้องเป็นเพียงทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์นำขึ้นถึงองค์ประกอบของการกระทำผิดมิใช่ทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดหรือได้กระทำความผิดจึงริบไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และ 33 นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ อีกทั้งคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพและยอมรับว่าทรัพย์ของกลางที่โจทก์กล่าวในฟ้องจำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิด ทรัพย์ของกลางจึงเป็นทรัพย์ที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิด ข้อฎีกาจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 เวลากลางวัน จำเลยได้ดำเนินกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจัดตั้งเป็นสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินธรรมดา ชนิดเบนซินพิเศษ และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยมีมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดติดตั้งไว้เป็นประจำเพื่อจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ประชาชน โดยใช้ชื่อว่าปั้มน้ำมันสมฤทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยได้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนำกลั้วอันตราย (เบนซินพิเศษ) จำนวน 900 ลิตร ไว้จำหน่ายขายที่ปั้มน้ำมันสมฤทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามวันเวลาดังกล่าวเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมกับยึดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็วจำนวน 4.6 ลิตร ธนบัตรฉบับละ 20 บาท จำนวน 2 ฉบับ ใบเสร็จรับเงินจำนวน 1 ฉบับ หัวจ่ายน้ำมันจำนวน 2 หัว และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนำกลั้วอันตราย (เบนซินพิเศษ) จำนวน 900 ลิตร ที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดเป็นของกลาง จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1442/2541 ของศาลชั้นต้นซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่

ที่ 18 กันยายน 2541 ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2521 มาตรา 4, 6 ทวิ, 20 ทวิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 มาตรา 3, 4, 6, 14, 48, 53 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 ริมของกลางทั้งหมดและนับโทษจำเลยต่อจากโจทก์จำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1442/2541 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 4, 6 ทวิ, 20 ทวิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2474 มาตรา 6, 14, 48 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานดำเนินกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจัดตั้งเป็นสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 2 เดือน ฐานเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน ริมของกลางทั้งหมด และให้นับโทษจำคุกต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1442/2541 ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าการกระทำผิดของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

เห็นว่า การที่จำเลยดำเนินกิจการค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจัดตั้งเป็นสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 6 ทวิ, 20 ทวิ ส่วนจำเลยเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนํากลับอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 มาตรา 6, 14, 48 การกระทำของจำเลยแยกการกระทำออกจากกันได้และมีเจตนาในการกระทำผิดคนละอย่างด้วย ทั้งโจทก์ได้บรรยายฟ้องข้อหาการดำเนินกิจการค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจัดตั้งเป็นสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนํากลับอันตรายเพื่อจำหน่ายไว้คนละข้อกัน การกระทำผิดของจำเลยเป็นความผิดคนละกรรมต่างกันต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ปัญหาตามฎีกาจำเลยต่อไปมีว่า ศาลสั่งริบทรัพย์ของกลางได้หรือไม่ เห็นว่า ในชั้นอุทธรณ์จำเลยอุทธรณ์แต่เฉพาะปัญหาข้อเท็จจริงขอให้รื้อการลงโทษ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โดยให้ริบของกลางตามศาลชั้นต้น คดีจึงต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ในชั้นฎีกาจำเลยกลับฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ทรัพย์ที่เจ้าพนักงานยึดได้ตามฟ้องเป็นเพียงทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์นำขึ้นถึงองค์ประกอบของการกระทำผิดมิใช่ทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดหรือได้กระทำความผิด จึงริบไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และ 33 ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 อีกทั้งคดีนี้เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพและยอมรับว่าทรัพย์ของกลางที่โจทก์กล่าวในฟ้อง จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดทรัพย์ของกลางจึงเป็นทรัพย์ที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิด ข้อฎีกาจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-จำรูญ แสนภักดี-วสันต์ ตริสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>